

ACCION DE TUTELA (Derecho a la Vida)

Señor:

Juez....

E. S. D.

....., mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma ,obrando en causa propia, por medio del presente escrito ante usted, con todo respeto presento acción de tutela contra el Comando General de la policía seccional....., para que, bajo el amparo del Art. 86 de la C.N., se sirva hacer en sentencia de mérito, las siguientes:

DECLARACIONES

Que mediante Acto administrativo y en el término que señala la Ley, se ordene al señor comandante de la policía del departamento de.....; me asigne protección policial todo el día, con el fin de proteger mi vida, ya que por mi condición de funcionario de....., mi integridad física se encuentra seriamente amenazada, de acuerdo a las pruebas que presento en esta acción.

HECHOS

- Desde hace 10 años soy funcionario Público y en la actualidad ocupo el cargo de.....en.....
- Por razón de mi cargo me toco iniciar una investigación administrativa a.....
Encontrando graves irregularidades que van en detrimento del erario público.
- Hace aproximadamente un mes, que vengo recibiendo llamadas telefónicas intimidantes en donde me amenazan con quitarme la vida sino renuncio a mi cargo.
- He denunciado el hecho ante la Fiscalía y el comando de policía, con el fin que me proporcionaran una escolta que me brindara seguridad, pero a la fecha no he recibido tal protección, colocando en riesgo mi derecho fundamental a la vida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos (Normas Violadas):

-Artículo 11 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con el Artículo 3 de la Declaración Universal de los derechos Humanos

2- Procesales:

Artículo 86 de la C.N. reglamentado por el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes

3- Jurisprudenciales:

Sentencia T-165 de 1995 de la Honorable Corte Constitucional

JURAMENTO

En cumplimiento al Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he presentado ninguna otra tutela por los mismos hechos.

PRUEBAS

Solicito al señor juez se sirva tener como tales y darle pleno valor probatorio a las siguientes:

I. TESTIMONIALES

Sírvase señor Juez, citar a los señores... y... mayores y vecinos de...-, para que bajo la gravedad del juramento declaren sobre los hechos de la presente acción de tutela.

NOTIFICACIONES

El suscrito puede ser notificado en la secretaria de su despacho o en.....de esta ciudad.

Del señor juez,

Atentamente

CC. No..... expedida en.....